

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 43 del 27/01/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 15 del 27/01/2023

PNRR: Missione M2 componente C4 Investimento I2.2 - Next Generation EU
Contributi ex Legge n° 145/2018, art. 1, commi 139-14.
OGGETTO: *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato"* di Squillace (CZ).
Approvazione 1° S.A.L. e relativo Certificato di pagamento.-

LOTTO CUP: C87B20000570001

LOTTO CIG: 901104880B



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con Decreto Ministeriale del 06.08.2021, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha assegnato - le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari affidando, in particolare, al Ministero dell'Interno la "Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e ss., della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

-il Comune di Squillace è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 496.945,00 concesso dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

-con propria determinazione n° 276 del 29.07.2021, è stato affidato all'Ing. Francesco Chillà, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 1757, con studio tecnico in viale Cassiodoro n° 27 - 88069 Squillace (CZ), l'incarico per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

-con deliberazione n° 90 del 10.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato"* di Squillace, redatto dall'Ing. Francesco Chillà, per l'importo complessivo di € 496.945,00 suddiviso in € 358.751,21 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 128.193,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione n° 433 in data 03/12/2022, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

-con propria determinazione n° 281 del 05/07/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, alla ditta RTI costituenda tra CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) con sede in viale Europa zona P.I.P. snc a Catanzaro - P.I. 03074010798, ed impresa ROGU Costruzioni srl con sede in Catanzaro in via Francesco Crispi n. 88 - C.F. e P.I. 02995080799, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,167 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 18,500 % pari ad un importo netto di € 292.382,24 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Dato atto che:

-con contratto Rep. n° 339 del 05.10.2022, registrato telematicamente, all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 05.10.2022 al n° 5206 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati all'impresa RTI tra CO.E.S. s.r.l.

(Capogruppo) e ROGU (Mandante) per l'importo contrattuale di € 292.382,24, oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

-con verbale del 13.10.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori in argomento;

Evidenziato che i lavori di che trattasi sono in corso di esecuzione;

Considerato che la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1, redatta dal Direttore dei lavori incaricato, Ing. Francesco Chillà, è stata trasmessa con nota acquisita al prot. n° 8148 del 30.12.2022, come di seguito elencata:

- ✓ Libretto delle Misure n. 1;
- ✓ Registro di Contabilità n. 1;
- ✓ Sommario del Registro di Contabilità n. 1;
- ✓ Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 19.12.2022;
- ✓ Certificato di pagamento n° 1;
- ✓ Disegni contabili Tav. 1;
- ✓ Disegni contabili Tav. 2;
- ✓ Disegni contabili Tav. 3;

Rilevato che detti atti sono firmati dal Direttore dei Lavori, nonché, per accettazione, dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice;

Visto il certificato di pagamento della 1^a rata, redatto dallo scrivente nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 183.500,00 oltre I.V.A. al 22%;

Ritenuto, pertanto, che i predetti atti tecnico-contabili sono meritevoli di approvazione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per le *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato"* di Squillace - CUP: C87B20000570001, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Francesco Chillà, trasmessa con nota acquisita al prot. n° 8148 del 30.12.2022, come di seguito elencata:
 - ✓ Libretto delle Misure n. 1;
 - ✓ Registro di Contabilità n. 1;
 - ✓ Sommario del Registro di Contabilità n. 1;
 - ✓ Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 19.12.2022;
 - ✓ Certificato di pagamento n° 1;
 - ✓ Disegni contabili Tav. 1;
 - ✓ Disegni contabili Tav. 2;
 - ✓ Disegni contabili Tav. 3;
2. di approvare, come approva, il 1° S.A.L. dei lavori per le *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato"* di Squillace (CZ), così come redatti dal Direttore dei Lavori;
3. di approvare, come approva, il certificato di pagamento della 1^a rata di complessivi € 183.500,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 40.370,00 e per complessivi € 223.870,00, così come redatto dal Responsabile del procedimento;
4. di stabilire che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;

5. di specificare che l'intervento risulta essere finanziato con contributo di € 496.945,00 concesso con Decreto Interministeriale del 23.02.2021 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
7. di dare atto che le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: 901104880B;
8. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147bis del T.U.E.L.;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
11. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 169 - Cod. 0901205 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

